

0008436-58.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Veículos

Magistrado: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... até agosto, quando foi vítima de roubo (fls. 220), corroborando as alegações da requeridas, no sentido de que o reparo foi realizado a contento.

Sem razão, portanto, o reclamo do autor no sentido de ser ressarcido do valor pago ou ter o veículo trocado por outro novo, por ter adquirido uma moto zero quilometro e ter perdido a confiança no veículo em razão dos eventuais erros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 0008436-58.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

0008436-58.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

MARCOS VINICIUS GONÇALVES CANDIDO

Requerido:

Str Motos Ltda e outro

Juiz(a) de Direito: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

D E C I D O.

Rejeito a preliminar de incompetência, na medida em que não há necessidade de perícia para o julgamento desta causa, bastando as regras da experiência comum prevista no art. 5.º da Lei n.º 9.099/95.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, visto que a parte autora especificou, tanto na causa de pedir, quanto no pedido, o objeto do processo e, no mais, foi atendido o previsto no art. 14, § 1.º, da Lei n.º 9.099/95.

Passo a apreciar o mérito, pois o processo comporta imediato julgamento, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega o autor que em 08/10/2021, adquiriu da primeira requerida Star Motos, uma motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2022, fabricada pela segunda requerida Moto Honda da Amazônia Ltda. Ocorre que o veículo vem apresentando vícios desde 23/02/2022. Relata que desde que foi feita revisão na concessionária ré, surgiram diversos barulhos no motor, vindo a ser constatado que houve falta de óleo no motor, sendo necessário o reparo. Que no dia 26/02/2022, voltando para casa, o motor fez um barulho de estouro e a moto começou a perder velocidade e após esse fato, a moto foi levada à concessionária ré para reparo, tendo lá permanecido até o dia 14/03/2022. Pede a procedência da ação, condenando-se as requeridas ao pagamento de

indenizações por danos materiais e morais.

As requeridas contestaram a ação alegando preliminarmente, incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica, bem como de inépcia da inicial. No mérito, alegam a inexistência de vício ou defeito de fabricação, bem como que os problemas relatados por ocasião das revisões e posterior reclamação do autor, foram sanados em garantia, tendo devolvido a moto ao autor em pleno funcionamento, estando o autor na posse do veículo desde então. Relatam, inclusive, que após o reparo acima mencionado, a moto voltou para nova revisão em abril de 2022, sem que o autor tivesse formulado qualquer reclamação. Negam a obrigação de indenizar. Pois bem.

Não procede a pretensão.

Conforme se extrai das alegações das partes e das provas dos autos, tem-se por incontroverso que após a revisão realizada em fevereiro de 2022, por falta ou ausência de óleo, o motor da moto do autor veio a sofrer danos, os quais foram reparados pela parte ré em garantia. Incontroverso, ainda, que o autor retirou o veículo em 14/03/2022 e o levou novamente para revisão em abril, o que leva a concluir que os defeitos foram reparados de forma adequada, pois se utilizou do veículo. Extrai-se, ainda, que o autor continuou a utilizar o veículo até agosto, quando foi vítima de roubo (fls. 220), corroborando as alegações da requeridas, no sentido de que o reparo foi realizado a contento.

Sem razão, portanto, o reclamo do autor no sentido de ser ressarcido do valor pago ou ter o veículo trocado por outro novo, por ter adquirido uma moto zero quilometro e ter perdido a confiança no veículo em razão dos eventuais erros cometidos pela concessionária por ocasião da revisão. Não há nos autos qualquer motivo para o acolhimento de sua pretensão em desconstituir o negócio com a devolução do valor pago ou a troca por outro veículo novo.

Diante deste quadro, é de se reconhecer que o fornecedor cumpriu com o que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC, sendo, pois, de rigor a improcedência da ação.

A pretensão de indenização por danos morais não procede, pois “salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana”. Daí porque o insucesso da demanda em relação à indenização por danos morais.

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do

processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;

(d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;

(e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);

(f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

(g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA